

1501401-21.2020.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... de majorar em 1/4 quando se tratar de tráfico de crack e em 1/6 quando se tratar de tráfico de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de tráfico de maconha. Assim, tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava cocaína, majoro a pena do acusado em 1/6).

Assim, fixo a pena em 1/6 acima do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 10 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501401-21.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501401-21.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213445/2020 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 13270738 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2428/20/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2213445 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face do réu KEVIN SILVA SANTOS, como incurso pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narrou na denúncia que, no dia 28 de agosto de 2020, por volta das 23:50 horas, na Rua Fideralina Gomes de Almeida, 367-J Freitas Jr, nesta cidade e comarca, o acusado, trazia consigo, para fins de tráfico, 22 (vinte e duas) trouxas de maconha e 11 (onze) porções de cocaína, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 86/87).

O réu foi regularmente citado (fls. 111/112), constituiu-se defensora, que

apresentou Resposta à Acusação (fls. 104/109).

A denúncia foi recebida no dia 18 de janeiro de 2021 (fls. 117/119).

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas. O réu deixou de ser interrogado uma vez que deixou de comparecer à audiência, embora devidamente intimado pessoalmente.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido contido na denúncia com a condenação do acusado.

A defesa advogou teses benéficas ao réu.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitativa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02 e 14; boletim de ocorrência de fls. 07/09; auto de exibição e apreensão de fls. 15/16; laudo de constatação de fls. 25/27; laudo definitivo de fls. 155/157, bem como nos depoimentos das autoridades que efetuarão a prisão do denunciado e apreensão dos entorpecentes.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

Extrajudicialmente, a testemunha e policial militar Eduardo de Lima Alexandre, declarou "que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, quando se deparou com um indivíduo sentado em um escadão, em um local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Neste momento, o indivíduo demonstrou nervosismo e ameaçou levantar, porém foi abordado pelos policiais militares. Em busca pessoal no agora identificado como KEVIN SILVA SANTOS, foi localizado em um dos bolsos 11 porções de substância aparentando ser cocaína, juntamente com a quantia de R\$ 171,00. Dentro das vestes, foram localizadas 22 porções de substância aparentando ser maconha. Indagado informalmente, Kevin relatou que de fato estava comercializando entorpecentes e que a quantia em dinheiro é da venda já realizada no dia. Diante disso, conduziram Kevin a esta delegacia de polícia." (fls. 03).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

Em sede policial, a testemunha e policial militar Rafaela Agnes Dias, declarou "que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, juntamente com seu colega de farda, quando se depararam com um indivíduo sentado em um escadão, em um local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Neste momento, o indivíduo demonstrou nervosismo e ameaçou levantar, porém foi abordado pelos policiais militares. Em busca pessoal no agora identificado como KEVIN SILVA SANTOS, foi localizado em um dos bolsos 11 porções de substância aparentando ser cocaína, juntamente com a quantia de R\$ 171,00. Dentro das vestes, foram localizadas 22 porções de substância aparentando ser maconha. Indagado informalmente, Kevin relatou que de fato estava comercializando entorpecentes e que a quantia em dinheiro é da venda já realizada no dia. Diante disso, conduziram Kevin a esta delegacia de polícia." (fls. 04).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Esclareceu que o acusado não disse nada acerca do seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Na fase inquisitiva, o acusado manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio e falar somente em juízo (fls. 05/06).

Embora intimado pessoalmente, o réu deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada a sua revelia, motivo pelo qual deixou de ser ouvido em juízo.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

Com efeito, os depoimentos prestados pelas testemunhas foram uníssomos e harmônicos no sentido que o acusado estava traficando no local dos fatos.

Pelos relatos desinteressados dos policiais, já que nem mesmo o acusado apontou ou comprovou qualquer indício de que eles tivessem algum motivo ou interesse em acusá-lo falsamente, ficou sobejamente demonstrado que guardava e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nesse sentido, destaco que o acusado foi preso em local conhecido pela prática costumeira do tráfico de drogas, bem como a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções individuais, próprias para a entrega a

consumo de terceiros, além da quantia em dinheiro apreendida de R\$ 171,00, em espécie, demonstrado que a droga se destinava ao comércio ilícito de drogas. Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras do processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. Nesse sentido:

"(...) Conforme entendimento dessa Corte o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre os atos de ofício nos processos cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)" (STJ Min. Laurita 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009)

No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o réu é primário - fls. 138/139) conduta social (nada a ser valorado); personalidade (não há elementos para aferir eventual personalidade nociva do réu); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); quantidade da droga (nada a considerar); natureza da droga (considerando que numa escala de ofensividade à saúde o crack está à frente da cocaína que, por sua vez, está à frente da maconha, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade de majorar em 1/4 quando se tratar de tráfico de crack e em 1/6 quando se tratar de tráfico de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de tráfico de maconha. Assim, tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava cocaína, majoro a pena do acusado em 1/6).

Assim, fixo a pena em 1/6 acima do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento de pena.

No entanto, incide a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Explico. O Min. Luiz Fux, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.195, afirmou que "(...) Com o fito de minimizar sobre as pessoas que não se dedicam ao tráfico, mas que por uma ou outra circunstância se viram envolvidas nesse crime, o legislador inseriu, na Lei de Entorpecentes, a causa especial de diminuição da pena de que trata o seu §4º do artigo 33. E assim o fez considerando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, numa visão de que não é razoável nem proporcional que o traficante circunstancial de pequena quantidade de entorpecente tenha o mesmo tratamento penal dispensado ao grande e habitual traficante de drogas. Desse modo, entre o intervalo de 1/6 a 2/3, previstos no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, o juiz aplicará a redução que entender necessária, sempre observando as peculiaridades do caso concreto".

Tal ensinamento corrobora o entendimento da Min. Carmem Lúcia, conforme decisão

lançada no Habeas Corpus nº 97.510-AC, do Supremo Tribunal Federal, na qual afasta qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade na aplicação da redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Anoto que a Lei nº 11.343/06 aumentou a pena mínima do crime de tráfico de drogas mas, em contrapartida, criou uma situação mais favorável aos traficantes primários, cuja aplicação pelo vocábulo "poderá" é facultativa.

Sendo assim, considerando que o acusado é primário, não tem maus antecedentes e não existem provas de que faça parte de organização criminosa ou se dedique à atividade criminosa, de rigo a aplicação do redutor de pena.

No entanto, verifico da certidão de antecedentes de fls. 138/139 que o acusado já foi processado por crime de ameaça, o qual foi atingido pela prescrição, e atualmente responde a outros dois processos de ameaça que ainda estão tramitando.

Com base nisso, verifico que, embora o acusado não ostente condenações, pelo seu histórico criminal há prova de que estava muito próximo de se dedicar à atividades criminosas, de forma que a redução de pena deve se dar no padrão mínimo de 1/6 (um sexto) em respeito ao princípio da individualização da pena.

Deste modo, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 118.533/MS (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016), bem como a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos e, portanto, com efeito vinculante, no sentido de que o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo (Pet 11.796/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016), o que, inclusive, levou ao cancelamento da Súmula STJ nº 512, inaplicável à espécie o disposto no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90. Também não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Com base nisso, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, considerando o montante de pena aplicado ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Nos termos da resolução nº 05 do Senado Federal, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que a pena supera os 04 (quatro) anos de reclusão.

Pelo mesmo motivo, inviável a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da ação penal e assim o faço para CONDENAR o réu KEVIN SILVA SANTOS ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Tendo em vista a pena aplicada ao réu nessa sentença a ser cumprida em meio aberto, DEFIRO o direito de, querendo, recorrer em liberdade.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos da apenada, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA